

1522509-74.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Giovana Furtado de Oliveira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/11/2022

... imagens demonstrado claramente que o réu furtou tal bicicleta.

Diante desse robusto quadro probatório, está claramente comprovado que o réu praticou os crimes de furto e de tentativa de roubo que lhe foram imputados na denúncia, o que requer a sua condenação.

Saliente-se por oportuno que, em que pese estar tecnicamente configurado o concurso material entre os delitos em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1522509-74.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1522509-74.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARLON ALEXANDRINO RIOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Giovana Furtado de Oliveira

Vistos.

MARLON ALEXANDRINO RIOS, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática dos crimes descritos no artigo 155, caput, e no artigo 157, caput, este c.c. o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, porque no dia 03 de outubro de 2022, neste município de São Paulo: a) por volta das 20h40min, na Rua Conselheiro Cotegipe, subtraiu para si uma bicicleta pertencente à vítima Remilson Pacheco dos Santos; e b) por volta das 21 horas, na Rua Intendência, tentou subtrair para si, mediante o emprego de violência, bens pertencentes à vítima Alexandre Fujihara, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou resposta escrita à acusação.

Nesta audiência, foram ouvidas uma vítima e uma testemunha, o réu foi interrogado e as partes apresentaram as suas alegações finais.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal é procedente, já que, ao cabo da instrução processual, restou demonstrado que o réu praticou os crimes que lhe foram atribuídos na denúncia.

Com efeito, a vítima Alexandre Fujihara, ouvida nesta audiência, efetuou pronto e seguro reconhecimento do réu e narrou que estava perto da casa de sua mãe quando o réu dela se aproximou numa bicicleta, anunciando o assalto e golpeando-a na cabeça com uma pedra; a vítima, no entanto, conseguiu fugir, de maneira que seus bens não foram subtraídos pelo acusado. Esclareceu ainda a vítima que o réu foi perseguido e detido por populares e que a bicicleta que ele usava no momento do roubo havia sido por ele subtraída, pouco antes, de outra vítima, que conseguiu gravar o momento no crime; nessa gravação foi possível ver nitidamente o réu subtraindo a bicicleta.

E, de fato, a vítima Remilson Pacheco dos Santos, ao ser ouvida pela autoridade policial, confirmou o furto de sua bicicleta e a autoria delitiva atribuída ao réu, tal qual narrou a vítima Alexandre em juízo.

Por sua vez, a policial militar Jessica Venâncio da Silva, também ouvida na presente audiência, asseverou que foi acionada e, chegando ao local da tentativa de roubo, deparou-se com o réu já detido por populares; a vítima Alexandre estava no local e confirmou que o réu dela havia tentado subtrair seus bens, depois e a ter golpeado na cabeça com uma pedra. Acrescentou essa policial que o réu tinha consigo uma bicicleta, que se apurou ter sido por ele subtraída de outra vítima, pouco antes, o que foi gravado, tendo essas imagens demonstrado claramente que o réu furtou tal bicicleta.

Diante desse robusto quadro probatório, está claramente comprovado que o réu praticou os crimes de furto e de tentativa de roubo que lhe foram imputados na denúncia, o que requer a sua condenação.

Saliente-se por oportuno que, em que pese estar tecnicamente configurado o concurso material entre os delitos em questão, que são de diferentes espécies, impõe-se a aplicação da regra contida no artigo 71 do Código Penal, a fim de evitar injusto agravamento das penas, incidindo, por analogia, o disposto no artigo 70, parágrafo único, do Código Penal.

Isso porque, na hipótese de o réu haver praticado dois roubos, estaria claramente caracterizada a continuidade delitiva, dadas as mesmas circunstâncias de tempo, local e maneira de execução dos crimes, o que impediria a soma das penas, de maneira que se revela indevido que, tendo o réu praticado um crime menos grave (o furto), seja apenado com maior quantidade de pena, decorrente do cúmulo material de delitos. Ademais, tem-se que os crimes, embora de diferentes espécies, são do mesmo gênero (delitos contra o patrimônio) e subgênero (praticados mediante subtração de bens).

Passo, nesses termos, à dosimetria das penas.

Nos moldes dados pelo artigo 59 do Código Penal, fixo as penas base: a) no patamar mínimo legal, isto é, em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para o furto, pela ausência, no caso, de circunstâncias que justifiquem a sua exasperação; e b) um sexto acima do mínimo legal, isto é, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, para o roubo, tendo em vista as circunstâncias desse crime, em que o réu golpeou a vítima na cabeça, com uma pedra, nela causando um corte de 7cm, que a submeteu a levar sete pontos, circunstâncias essas que acentuam a gravidade da conduta do réu e o desvalor do resultado do delito.

O réu é reincidente (fls. 45/46). De outro lado, não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas. E a pandemia de Covid-19, por si só, não caracteriza o disposto

no artigo 61, inciso II, j, do Código Penal, consoante sedimentado entendimento jurisprudencial. Desse modo, com fulcro no artigo 61, inciso I, do Código Penal, aumento as penas do réu, para os dois crimes, de um sexto, obtendo: a) 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa para o furto; e b) 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa para o roubo.

Não há causas de aumento de pena a serem aplicadas e, para furto, também não há causas de diminuição de pena.

Aplico, para o roubo, a causa de diminuição de pena do artigo 14, parágrafo único, do Código Penal, e reduzo essas penas de um terço, tendo em vista a extensão do iter criminis percorrido pelo réu, que chegou a anunciar o assalto e agredir a vítima, nela causando lesões corporais. Obtenho, para esse crime, as penas de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesesseis) dias de reclusão e 08 (oito) dias-multa.

Na forma já fundamentada acima, tomo as penas obtidas para o crime mais grave (o roubo tentado) e aumento-as de um sexto, nos moldes do artigo 71 do Código Penal, obtendo as penas finais de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 09 (nove) dias-multa.

Considerando a reincidência do réu e o montante total de pena ora estipulado, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Pelos mesmos fundamentos, bem como em razão da violência empregada contra a vítima, deixo de conceder ao réu os benefícios previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal.

Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o réu MARLON ALEXANDRINO RIOS, qualificado nos autos, às penas de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de 09 (nove) dias-multa, em seu valor unitário mínimo, pela prática, na forma do artigo 71, dos crimes previstos no artigo 155, caput, e no artigo 157, caput, este c.c. o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

Deixo de conceder ao réu o direito de apelar em liberdade, considerando o montante e regime inicial de pena ora aplicados, sua reincidência e o fato de ter respondido preso ao processo, não tendo cessado as circunstâncias que ensejaram a decretação e a manutenção da custódia cautelar.

Recomende-se o réu.

Após o trânsito em julgado, façam-se as devidas anotações e comunicações.

Custas na forma da lei, ressalvados os benefícios da justiça gratuita.

Sentença publicada em audiência, saindo os presentes intimados.

São Paulo, 17 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA